



יושב-ראש הכנסת

Speaker of the Knesset

סימוכין: 2025-195160
ירושלים, י"ב כסלו התשפ"ו
2 בדצמבר 2025

לכבוד
חבר הכנסת אופיר כץ
יושב ראש ועדת הכנסת

הנדון: קידום תיקון חקיקה גבולות רחבת הכנסת בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת,
התשכ"ח-1968

סימוכין: מכתבו של מנכ"ל הכנסת אליי מיום 2 בדצמבר 2025

בהמשך למכתבו של מנכ"ל הכנסת, מר צ'יקו אדרי, שבסימוכין, ובתיאום עם היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, אני מבקש לפנות אליכם בנושא שבנדון:

- בשנת 2021 אושרה תכנית מתאר במסגרתה שונה ייעודה של רצועת קרקע בתחום חסינות הכנסת משטח ציבורי לשטח דרך המשמש לתוואי הרכבת הקלה. שינוי זה חושף את הכנסת לפגיעה ביכולת הפיקוח, השליטה והבקרה של הכנסת על הנעשה בחלק זה של שטח החסינות, ויוצר סיכונים תפעוליים וביטחוניים משמעותיים הנגזרים מן השימושים המתוכננים בתוואי.
- בהתאם לכך, סבר מנכ"ל הכנסת, ואני מצטרף לעמדתו, כי יש לבצע תיקון חקיקה שייגרע את השטח האמור מרחבת הכנסת בדרך של עדכון המפה שבתוספת לחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968.
- בנוסף לכך, ועל מנת למנוע הישנות מקרים כאלו בעתיד, מוצע לקבוע במסגרת הצעת החוק במפורש כי מכאן ולהבא לא יהיה ניתן לקבל החלטות תכנוניות נוספות הנוגעות לשטח החסינות ללא בחינה ואישור של הכנסת מראש.
- על כן, ובשים לב להרחבה בעניין זה במכתבו של מנכ"ל הכנסת שבסימוכין, אני מבקש ממך לקדם בוועדת הכנסת תיקון חקיקה בהתאם לנוסח שהוכן על ידי היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, המצ"ב, הכולל את עדכון המפה כאמור וכן הוראה לפיה כל תכנית החלה על שטח החסינות תותנה בקבלת אישור ועדת הכנסת, לפי הצעת יושב ראש הכנסת.

בברכה,

ח"כ אמיר אורנה
יושב-ראש הכנסת

העתק:
מר משה (צ'יקו) אדרי, מנכ"ל הכנסת
עו"ד שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת



הכנסת המנהל הכללי

סימוכין: 195125-2025
ירושלים, יום שלישי, י"ב בכסלו תשפ"ו
02 בדצמבר 2025

לכבוד
חבר הכנסת אמיר אוחנה
יושב-ראש הכנסת

שלום רב,

הנדון: תיקון גבולות רחבת הכנסת בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968

אני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון, כדלקמן:

סעיף 1 לחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") קובע כי "רחבת הכנסת" היא השטח שמסביב למשכן הכנסת ושגבולותיו מסומנים בקו עבה במפה המצורפת בתוספת לחוק. בהתאם לסעיף 2 לחוק, מוסמך יושב ראש הכנסת לתת כל הוראה ולנקוט כל אמצעי הנראים לו דרושים לקיום הסדר והביטחון במשכן הכנסת וברחבה.

ביום 12.8.2021 אושרה תכנית מתאר מפורטת מס' 101-0352096 בעניין הקו הזהוב של הרכבת הקלה – שלוחת המוזיאונים (להלן: "התכנית"). בהתאם לתכנית שונה ייעודה של רצועת קרקע באורך של כ- 340 מטרים וברוחב של כ- 10 מטרים שהיקפה כ- 2750 מ"ר, שבתחום חסינות הכנסת, המצויה מחוץ לגדר המקיפה את הכנסת לאורך רחוב קפלן (להלן: "רצועת הקרקע"), משטח ציבורי פתוח לייעוד דרך. זאת, כדי להבטיח רוחב דרך המאפשר את כלל השימושים הנדרשים בתוואי הרכבת הקלה (מיסעות לרכבת הקלה ולכלי רכב פרטיים, רציפי תחנות לתחבורה ציבורית, מפרצי חניית אוטובוסים, מדרכות להולכי רגל ושביל אופניים).

לאישור התכנית קדמה הידברות בין מגישת התכנית, עיריית ירושלים, לבין סגן ממונה מינהלת מיזם כנסת 2030, מר ניר נקדימון, אשר נערכה בתיאום עם נציגי משמר הכנסת, שנועדה לאפשר את קידום התכנית תוך שימוש מצומצם ככל הניתן בשטחים המהווים חלק מרחבת הכנסת. התכנית שאושרה משקפת את הכרעת ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים בנקודות שנותרו במחלוקת בין הצדדים. בעת האחרונה הועברו לכנסת תכניות ביצוע לקו הזהוב, לצורך קבלת התייחסותה.

ברצועת הקרקע צפויות להתבצע עבודות בינוי משמעותיות שימשכו פרק זמן ממושך, ויבוצעו באמצעות כלים הנדסיים כבדים. בתום ביצוע עבודות הבינוי, עתידה רצועת הקרקע להיות חלק מתוואי הנסיעה של הרכבת הקלה, ולכן גם לאחר שלב הבינוי לא תהיה לכנסת שליטה אפקטיבית בנעשה בשטח האמור. מעבר לכך שמצב זה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, הרי שהוא גם



הכנסת המנהל הכללי

חושף את הכנסת לסיכונים הנובעים מהשימושים שייעשו ברצועת הקרקע, שימושים שונים בתכלית מאלה שנעשים היום ברצועת הקרקע, לרבות נזקים שיארעו בשטח זה ותאונות דרכים.

נוכח האמור, בשל החלטת מוסדות התכנון בדבר שינויי הייעוד של רצועת הקרקע משטח ציבורי פתוח לדרך, בהיעדר יכולת שליטה, פיקוח ובקרה מצד הכנסת על כניסת בני אדם וכלי רכב לרצועת הקרקע, על אופן ביצוע עבודות הבינוי ברצועת האמורה או על טיב השימוש שייעשה בה לאחר השלמת עבודות אלה וקיומם של סיכונים משמעותיים הכרוכים במצב דברים זה, אני סבור כי באופן חריג יש לגרוע שטח זה מרחבת הכנסת. זאת במסגרת הליך תיקון חקיקה, באמצעות החלפת המפה המצורפת לתוספת לחוק במפה עדכנית.

מעבר לתיקון החקיקה כאמור, ולשם מניעת מקרים עתידיים בהם מתקבלות החלטות לגריעה נוספת משטח החסינות עקב הליכי תכנון ובנייה במרחב החסינות ללא הסכמת הכנסת, אני סבור כי ראוי לקדם במסגרת אותו תיקון חקיקה, סעיף המחייב כל מוסד תכנון לקבל אישור מועדת הכנסת, לפי הצעת יושב ראש הכנסת, קודם לאישור תכנית החלה על שטח החסינות.

בכבוד רב,

משה (צ'יקו) אדרי
המנהל הכללי

העתקים:

עו"ד שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת

ניצב יובל חן, קצין הכנסת

עו"ד שני רביב-משה, היועצת המשפטית למינהל הכנסת

מר ניר נקדימון, סגן ממונה מינהלת מיזם כנסת 2030



הכנסת

היועצת המשפטית לכנסת

הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון – גבולות רחבת הכנסת), התשפ"ה –

2025

1. החלפת התוספת 1. בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6 יבוא:

"אישור תכניות 6א. מוסד תכנון לא יאשר תכנית החלה, כולה או חלקה, בשטח רחבת הכנסת על שטח רחבת הכנסת, אלא באישור ועדת הכנסת שיתקבל לפי הצעת יושב ראש הכנסת; לעניין סעיף הכנסת זה, "מוסד תכנון" ו-"תכנית" – כהגדרתם בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965²."

2. בחוק העיקרי במקום התוספת יבוא:

"תוספת

(סעיף 1)

גבולות רחבת הכנסת



¹ סייח התשכ"ח, עמ' 197.

² סייח התשכ"ה, עמ' 307.



הכנסת היועצת המשפטית לכנסת

דברי הסבר

בסעיף 1 לחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק משכן הכנסת), נקבע כי רחבת הכנסת היא השטח שמסביב למשכן הכנסת ושגבולותיו מסומנים בקו עברה במפה הניתנת בתוספת לחוק משכן הכנסת, לרבות הבניינים והכבישים שבאותו שטח.

בהתאם לפרק ב' לחוק משכן הכנסת, למשכן הכנסת וכן לשטח הרחבה שלו, יש חסינות המתבטאת בסמכויות שונות של יושב ראש הכנסת להורות כל הוראה ולנקוט כל אמצעי לצורך קיום הסדר והביטחון, להגביל את הנכסים אליו ולחייבם בהיתר כניסה, באיסור על עובד ציבור לעשות כל פעולה שהוא חייב או רשאי לבצעה במסגרת מילוי תפקידו ללא היתר מיושב ראש הכנסת, ועוד. בשל אופיו המיוחד של שטח רחבת הכנסת המתבטא בהוראות שלעיל, מוצע לקבוע במבט צופה פני עתיד כי מוסד תכנון לא יוכל לאשר תכנית שחלה, כולה או מקצתה, בשטח רחבת הכנסת ללא שקיבל אישור לכך מוועדת הכנסת, שהיא הגורם המוסמך גם לשנות את שטח הרחבה באמצעות תיקון לחוק. הוראה כזו תמנע כרסום בשטח רחבת הכנסת בניגוד לעמדת הכנסת ולרציונל העומד בבסיס חוק משכן הכנסת.

בנוסף לכך, בגבולות הרחבה בהתאם למפה המצויה בתוספת לחוק היום, נמצא קטע דרך ברחוב קפלן שמהווה חלק מתוכנית הקו הזהוב של הרכבת הקלה. לעמדת הכנסת לא נכון שקטע דרך זה ייכלל בשטח החסינות ויהיה תחת אחריותה של הכנסת, על כל המשתמע מכך, וכל כן מוצע להחליף את התוספת לחוק ולצרף לה מפה חדשה שהחלק האמור נגרע ממנה.